



# Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Registro<br/>Deliberazioni<br/>N° 17<br/>02.08.2023</p> | <p>OGGETTO</p> <p><i>Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) d.lgs. 267/2000: Paonessa Federica – avv. Alessandro Teti.</i></p> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2023** Addì **02** Del mese di **Agosto**  
Alle ore **18:30** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta ordinaria - I convocazione  
nelle persone seguenti:

| N° | Cognome   | Nome              | Carica      | Presente |
|----|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 1  | MUCCARI   | Pasquale          | Sindaco     | SI       |
| 2  | CARABETTA | Stefano           | Consigliere | SI       |
| 3  | CACCIA    | Francesco Guerino | Consigliere | SI       |
| 4  | TALOTTA   | Rosetta           | Consigliere | SI       |
| 5  | MERCURIO  | Paolo             | Consigliere | SI       |
| 6  | ALOISE    | Alessandro        | Consigliere | NO       |
| 7  | ROTUNDO   | Francesco         | Consigliere | NO       |
| 8  | PRIMERANO | Antonio           | Consigliere | SI       |
| 9  | VECCHIO   | Giuseppe          | Consigliere | SI       |
| 10 | MESORACA  | Oldani Rocco      | Consigliere | NO       |
| 11 | ZOFREA    | Vincenzo          | Consigliere | NO       |
| 12 | MUNGO     | Anna Maria        | Consigliere | NO       |
| 13 | FACCIOLO  | Giuseppe          | Consigliere | SI       |

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso:**

*che il giudice di Pace di Catanzaro, con Sentenza n. 438/2021 depositata il 18.03.2021, ha condannato il Comune di Squillace a pagare in favore di Paonessa Federica la somma di Euro 3.411,39 oltre ad Euro 500,00 per le spese di assistenza stragiudiziale ed interessi nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.842,00 di cui Euro 42,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA, con distrazione a favore del procuratore antistatario;*

*che il Comune di Squillace, non ha ottemperato a quanto statuito dalla predetta Sentenza, per cui l'avv. Alessandro Teti, in qualità di procuratore e difensore di Paonessa Federica ha notificato al Comune di Squillace atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 4.269,30; in qualità di procuratore antistatario ha notificato atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 2.836,33;*

*che pertanto occorre provvedere al predetto pagamento;*

### **Visto:**

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

### **Considerato che :**

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di*

*riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*

- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

*Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;*

*Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;*

*Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;*

*Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 7.095,63;*

*Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente ( verbale n. 1 del 10.02.2023);*

*Con voti favorevoli unanimi*

## **D E L I B E R A**

1. *di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva e successivo atto di precetto, come descritto in premessa, per l'importo complessivo di Euro 7.095,63;*
2. *di dare atto che la suddetta somma sarà allocata sul cap 57 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;*

3. *Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti ,  
ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

*Con successiva votazione, riportante il seguente risultato:*

***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

Del 02/08/2023

Delibera n. 17

IL PRESIDENTE

( f.to Paolo Mercurio )

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

E' copia conforme all'originale

Squillace, li



Il Segretario comunale

Dott. Giuseppina Ferrucci